

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 24 dhoulkaâda 1420 – 29 février 2000

143^{ème} année

N° 17

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-451 du 21 février 2000, instituant une prime de treizième mois au profit des agents de l'agence foncière agricole..... **543**

Décret n° 2000-452 du 21 février 2000, instituant une prime de treizième mois au profit des agents de l'office de l'élevage et des pâturages..... **543**

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un ingénieur général..... **544**

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire..... **544**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2000-457 du 21 février 2000, modifiant et complétant le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues... **544**

Décret n° 2000-458 du 21 février 2000, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants technologues et les niveaux de rémunération.. **545**

Ministère du Commerce

Nomination d'un rapporteur général auprès du conseil de la concurrence..... **546**

Nomination d'un conseiller du commerce extérieur de la Tunisie..... **546**

Ministère des Finances

Décret n° 2000-461 du 21 février 2000, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits..... **546**

Décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication. **555**

Ministère du Développement Economique

Décret n° 2000-463 du 21 février 2000, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs..... **556**

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-451 du 21 février 2000, instituant une prime de treizième mois au profit des agents de l'agence foncière agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour l'année 1980 et notamment son article 42,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 81-346 du 23 mars 1981, instituant un treizième mois au profit des personnels statutaires de certains organismes placés sous tutelle du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales, affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercices de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics et caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué au profit des personnels de l'agence foncière agricole une prime de treizième mois payable annuellement et à terme échu variant pour chaque agent et conformément aux critères applicables à la prime de rendement entre zéro (0) et le traitement de base du mois de décembre de chaque année.

Art. 2. - Cette indemnité est soumise à retenue pour retraite.

Art. 3. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-452 du 21 février 2000, instituant une prime de treizième mois au profit des agents de l'office de l'élevage et des pâturages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-69 du 28 novembre 1966, portant approbation du décret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966, relatif à la création de l'office de l'élevage et des pâturages,

Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour l'année 1978 et notamment son article 17,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 81-346 du 23 mars 1981, instituant un treizième mois au profit des personnels statutaires de certains organismes placés sous tutelle du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales, affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercices de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics et caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué au profit des personnels de l'office de l'élevage et des pâturages une prime de treizième mois payable annuellement et à terme échu variant pour chaque agent et conformément aux critères applicables à la prime de rendement entre zéro (0) et le traitement de base du mois de décembre de chaque année.

Art. 2. - Cette indemnité est soumise à retenue pour retraite.

Art. 3. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 4. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 2000-453 du 21 février 2000.

Madame Hassiba Chabâane est nommée dans le grade d'ingénieur général.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-454 du 21 février 2000.

Le Dr El Ajmi Salem, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des

fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Sahloul de Sousse (Sce. de gastro-entérologie).

Par décret n° 2000-455 du 21 février 2000.

Le Dr Ben Salah Kheïreddine, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Kairouan (Sce. de chirurgie).

Par décret n° 2000-456 du 21 février 2000.

Le Dr Ben Lakhal Salah, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (Sce. de réanimation médicale).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2000-457 du 21 février 2000, modifiant et complétant le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu la loi n° 92-102 du 2 novembre 1992, relative à l'institut national des sciences appliquées et de technologie,

Vu le décret n° 92-251 du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 93-313 du 8 février 1993, portant création et organisation de concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, des cycles préparatoires à ces concours et création d'un certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, tel que modifié et complété par le décret n° 97-109 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 6,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 10, 18 et 24 du décret n° 93-314 du 8 février 1993 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 10 (nouveau). - Le grade de professeur technologue appartient à la catégorie "A" et la sous-catégorie "A1", et il comprend vingt trois (23) échelons.

Article 18 (nouveau). - Le grade de maître technologue comprend vingt cinq (25) échelons.

Article 24 (nouveau). - Le grade de technologue comprend vingt cinq (25) échelons.

Art. 2. - Il est ajouté au décret n° 93-314 du 8 février 1993 susvisé, un article 5 (bis) et un article 5 (ter) ainsi qu'il suit :

Article 5 (bis). - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée pour le professeur technologue à un an et neuf mois, pour le maître technologue à deux ans et pour le technologue à deux ans et trois mois.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux ans lorsque l'enseignant technologue atteint l'un des échelons prévus par le tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour le changement de la cadence d'avancement	Niveau de rémunération correspondant
Professeur technologue	5	7
Technologue	8	8

Article 5. (ter). - la concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants technologues et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 3. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-458 du 21 février 2000, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants technologues et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, tel que modifié et complété par le décret n° 97-109 du 20 janvier 1997 et le décret n° 2000-457 du 21 février 2000,

Vu le décret n° 93-315 du 8 février 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des enseignants technologues,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des enseignants technologues et les niveaux de rémunération, tels que cités par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Professeur technologue	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A1	Maître technologue	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A1	Technologue	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les enseignants technologues reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé au profit des enseignants technologues reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'enseignant technologue concerné atteint l'échelon au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Professeur technologue	7	9
Maître technologue	10	10
Technologue	10	10

Art. 4. - Sont abrogées, toutes les dispositions du décret n° 93-315 du 8 février 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des enseignants technologues.

Art. 5. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

En application des dispositions de l'article 9 (nouveau) du décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2000-460 du 21 février 2000.

Monsieur Jamil Triki est nommé conseiller du commerce extérieur de la Tunisie.

MINISTERE DES FINANCES

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-459 du 21 février 2000.

Monsieur Anouar Zmerli, conseiller des services publics, est nommé en qualité de rapporteur général auprès du conseil de la concurrence.

Décret n° 2000-461 du 21 février 2000, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour la gestion 2000,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment ses articles 16 et 17,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour la gestion 2000 et notamment son article 72,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane exigibles à l'importation des matières textiles sous forme brute ou non filées, des fibres textiles et des matières textiles repris sur la liste n° 1 annexée au présent décret.

Art. 2. - Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des fils de tous genres en matières textiles repris sur la liste n° 2 annexée au présent décret.

Art. 3. - Sont réduits à 31%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des tissus de tous genres repris sur la liste n° 3 annexée au présent décret.

Art. 4. - Sont réduits, les droits de douane exigibles à l'importation des produits repris au tableau n° 4 annexé au présent décret, aux taux fixés dans ce même tableau.

Art. 5. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant des numéros de position 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de la santé publique et repris sur le tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits
Ex 30.04	- Pilules contraceptives
Ex 30.06	- Ligatures stériles pour nouer les trompes
Ex 40.14	- Préservatifs
Ex 90.18	- Implants et stérilets et autres appareils contraceptifs

Art. 7. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des articles contraceptifs mentionnés à l'article 6 ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, dans ce cadre, sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent, sur la base d'une attestation délivrée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 8. - Sont réduits à 15%, les taux de droit de douane exigibles à l'importation des articles à usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose et repris sur le tableau suivant :

Numéro de position	Désignation des produits
Ex 48.11	- Papiers et cartons, stérilisés
Ex 48.18	- Vêtements et accessoires de vêtements, stérilisés
Ex 48.18	- Draps de lit et articles similaires

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 9. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les produits alimentaires préparés spécialement pour les diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten et relevant des numéros de positions 19.02, 19.05, 20.07 et 21.06 du tarif des droits de douane à l'importation.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de la santé publique.

Art. 10. - Sont réduits à 20%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des couches complètes pour incontinents adultes d'un tour de hanche supérieur à 50 cm et relevant du numéro de position 48.18 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie.

Art. 11. - Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020 du tarif des droits de douane et homologués par les services compétents.

Art. 12. - Est réduit à 10%, le taux des droits de douane et est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des chauffe-eaux électro-solaires relevant du numéro 851610 du tarif des droits de douane.

Art. 13. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur la vente des carreaux, tableaux et articles similaires en mosaïque relevant du numéro de position 68.10 du tarif des droits de douane, réalisés sur le marché local par les entreprises industrielles totalement exportatrices dans le cadre des articles 16 et 17 du code d'incitations aux investissements.

Art. 14. - Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due par les centrales laitières lors de la livraison de chacune d'elles à soi même des bouteilles en plastique fabriquées par ses soins et utilisées pour l'emballage du lait.

Art. 15. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 16. - Les ministres de la santé publique, du commerce, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

LISTE N° 1
Matières textiles sous forme brute, ou non filées,
fibres textiles et déchets de matières textiles

N° de position	N° N. S. H	N° de position	N° N. S. H
50.01	500100	53.02	530210 530290
50.02	500200	53.03	530310 530390
50.03	500310 500390	53.04	530410 530490
51.01	510111 510119 510121 510129 510130	53.05	530511 530519 530521 530529 530591 530599
51.02	510210 510220	55.01	550110 550120 550130 550190
51.03	510310 510320 510330	55.02	550200
51.04	510400	55.03	550310 550320 550330 550340 550390
51.05	510510 510521 510529 510530 510540	55.04	550410 550490
52.02	520210 520291 520299	55.05	550510 550520
52.03	520300	55.06	550610 550620 550630 550690
53.01	530110 530121 530129 530130	55.07	550700

LISTE N° 2
Fils de tous genres en matières textiles

N° de Position	N° N. S. H	N° de Position	N° N. S. H
51.06	510610 510620		520632 520633 520634 520635 520641 520642 520643 520644 520645
Ex 51.07	510720		
52.05	520511 520512 520513 520514 520515 520521 520522 520523 520524 520526 520527 520528 520531 520532 520533 520534 520535 520541 520542 520543 520544 520546 520547 520548	Ex 54.01	540110 540120
		55.08	550810 550820
		55.09	550911 550912 550921 550922 550931 550932 550941 550942 550951 550952 550953 550959 550961 550962 550969 550991 550992 550999
52.06	520611 520612 520613 520614 520615 520621 520622 520623 520624 520625 520631	55.10	551011 551012 551020 551030 551090

LISTE N° 3
Tissus de tous genres

N° de Position	N° N. S. H	N° de Position	N° N. S. H	N° de Position	N° N. S. H
52.08	520811	52.10	521011	55.12	521215
	520812		521012		521221
	520813		521019		521222
	520819		521021		521223
	520821		521022		521224
	520822		521029		521225
	520823		521031	55.15	551211
	520829		521032		551219
	520831		521039		551221
	520832		521041		551229
	520833		521042		551291
	520839		521049		551299
	520841		521051		
	520842		521052		
	520843		521059		551511
	520849				551512
	520851	52.11	521111		551513
	520852		521112		551519
	520853		521119		551521
	520859		521121		551522
52.09			521122		551529
	520911		521129		551591
	520912		521131		551592
	520919		521132		551599
	520921		521139	60.02	600210
	520922		521141		600220
	520929		521142		600230
	520931		521143		600241
	520932		521149		600242
	520939		521151		600243
	520941		521152		600249
	520942		521159		600291
	520943	52.12			600292
	520949		521211		600293
	520951		521212		600299
	520952		521213		
	520959		521214		

TABLEAU N° 4
Liste des produits bénéficiant
de la réduction des droits de douane

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	D.D %
EX25.23		Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés :	
	EX252390	- Autres ciments hydrauliques : * Ciment hydraulique à prise rapide dit " PROMPT"	20
EX29.05		Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :	
	290519	- Monoalcools saturés : -- Autres	0
EX29.16		Acides monocarboxyliques acyliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :	
	291614	- Acides monocarboxyliques acyliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés : -- Esters de l'acide méthacrylique	10
EX37.01		Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :	
	EX370130	- Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm : * En matières autres que l'aluminium	10
EX39.17		Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques :	
	391710	- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques	10
40.01		Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gomme naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :	
	400110	- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé	10
	400122	- Caoutchouc naturel sous d'autres formes : -- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)	10
	400129	-- Autres	10

EX40.11		Pneumatiques neufs, en caoutchouc :	
	EX401120	- Des types utilisés pour autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 16 pouces.....	36
	EX401140	- Des types utilisés pour motocycles : * D'un diamètre inférieur à 16 pouces ou supérieur à 20 pouces	31
	EX401199	- Autres : - Autres : * Autres pneumatiques neufs à usage agricole d'un diamètre supérieur à 34 pouces.....	31
EX40.13		Chambres à air, en caoutchouc :	
	EX401310	- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures de type "break" et les voitures de course) , les autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 20 pouces ...	31
	EX401390	- Autres : * D'un poids unitaire supérieur à 2 kg	31
EX40.14		Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci , même avec parties en caoutchouc durci :	
	401410	- Préservatifs	10
EX48.10		Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface , décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :	
	EX481099	- Autres papiers et cartons : - Autres : * Destinés à la confection d'emballages de lait ou des jus	10
EX48.11		Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n° 48.03, 48.09 ou 48.10 :	
	EX481190	- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose : * Destinés à la fabrication d'emballages de lait ou des jus	10
EX48.19		Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires :	
	EX481920	- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé : * Boîtes et cartonnages à couches multiples en deux ou plusieurs matières pour l'emballage du lait ou des jus	20

EX53.07		Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :	
	EX530710	- simples : * Fils de jute	10
EX53.10		Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :	
	EX531010	- Ecrus : * Tissus de jute	15
EX63.05		Sacs et sachets d'emballage :	
	630510	- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03	25
EX69.01	EX690100	Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues :	
		* Briques réfractaires, silico-alumineuses légères d'une densité inférieure ou égale à 0,7	10
EX69.02		Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	EX690220	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL ₂ O ₃), de silice (SiO ₂) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits : * Briques réfractaires contenant en poids plus de 85% de silice	10
	EX690290	- Autres : * Autres contenant en poids 10 % ou plus de zirconium	10
EX69.03		Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	EX690310	- Contenant en poids plus de 50% de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits	10
	EX690320	- Contenant en poids plus de 50 % d'alumine (AL ₂ O ₃) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO ₂) : * Cazettes et rouleaux (rondeaux) céramiques	10
	690390	- Autres	10
EX69.07		Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïque, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support :	
	EX690790	- Autres : * Carreaux dits communément "biscuits" ou "cottoforte" de porosité supérieure à 7%	25

72.07		Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :	
	720711	- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone : -- De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	25
	720712	-- Autres, de section transversale rectangulaire	25
	720719	-- Autres	25
	720720	- Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone	25
EX76.16		Autres ouvrages en aluminium :	
	EX761699	- Autres : -- Autres : * Couvertres en aluminium dit " easy open "	10
EX82.03		Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main :	
	820310	- Limes, râpes et outils similaires ..	27
	820320	- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires	27
EX82.04		Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches :	
	820411	- Clés de serrage à main : -- A ouverture fixe	27
	820412	-- A ouverture variable	27
EX82.05		Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes, à souder et similaires, étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines - outils, enclumes, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale :	
	820540	- Tournevis	36
	820590	- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci - dessus	36
EX83.01		Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs, fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs clefs pour ces articles, en métaux communs :	
	830120	- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles	25
EX85.04		Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines et réactance et selfs :	
	850410	- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge	31
90.06		Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39 :	
	EX900630	- Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire : * Appareils pour la photographie aérienne, importés par l'office de topographie et de cartographie	20

Décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative au taux d'intérêt excessif et notamment son article 2,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre de commerce,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - Le taux d'intérêt effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la période calculé à terme échu et exprimé en pourcentage avec deux décimales.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects intervenus dans l'octroi du crédit, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Le taux de la période est obtenu par application de la formule suivante :

$$K - c = \sum_{p=1}^n R_p / (1 + t)^p$$

K : montant du prêt

c : total des commissions, frais et rémunérations prélevés par le prêteur lors du déblocage.

R_p : montant remboursé à chaque échéance y compris les commissions, frais et rémunérations prélevés par le prêteur.

P : périodicité du remboursement

t : taux de la période

n : nombre des périodes de remboursement.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut, cependant, être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués à une fréquence autre qu'annuelle, le taux d'intérêt effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le nombre annuel des périodes de remboursement.

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les intérêts et les différents frais et commissions visés par le présent décret. A cet effet, chacun des soldes

débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêts contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

Art. 3. - Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport des intérêts et des différents frais et commissions visés par le présent décret dus par l'emprunteur au titre de l'escompte sur le montant de l'effet escompté.

La période est égale au nombre de jours s'écoulant entre la date à laquelle le compte du client a été crédité et la date réelle d'échéance de l'effet incluse, cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

Art. 4. - Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les impôts, droits, frais et commissions prélevés par le prêteur en qualité de percepteur au profit de l'Etat ou de tout autre organisme conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Sont également exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les commissions et frais prélevés par le prêteur pour son propre compte et n'ayant pas de lien direct ou indirect avec les opérations découlant de l'octroi de crédit.

La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire la liste des commissions bancaires entrant dans le calcul du taux d'intérêt effectif global.

Art. 5. - Pour chaque catégorie de crédits accordés, la banque centrale de Tunisie détermine semestriellement le taux d'intérêt effectif moyen à partir de la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêts effectifs globaux observés durant le même semestre. Ce taux ainsi déterminé est utilisé au cours du semestre suivant pour la détermination du taux d'intérêt excessif prévu par l'article premier de la loi susvisée n° 99-64 du 15 juillet 1999.

Les crédits dont les taux d'intérêt sont réglementés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux d'intérêt effectif moyen.

Le ministre des finances procède, par arrêté, à la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des taux d'intérêt effectifs moyens ainsi que des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants qui serviront de référence pour le semestre suivant.

Art. 6. - En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des banques et des établissements financiers, les taux d'intérêt effectifs moyens déterminés par la banque centrale de Tunisie peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

Art. 7. - Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants aux prêts qu'ils leur proposent.

Art. 8. - Les ministres de la justice, du commerce, des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

Décret n° 2000-463 du 21 février 2000, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code des incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964, portant ratification de la convention et du protocole conclus entre l'Etat et la banque nationale agricole,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-482 du 1er mars 1999,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, des finances et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le premier tiret de l'article 2 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 ci-dessus mentionné est modifié comme suit :

« - Les activités des industries manufacturières implantées dans les zones d'encouragement au développement régional prévues par les annexes 1 et 1 bis du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional et figurant à l'annexe du décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs. ».

Art. 2. - Il est ajouté au paragraphe premier de l'article premier du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 ci-dessus mentionné ce qui suit :

« Toutefois, le coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone nord dans la haute mer, est fixé à trois millions de dinars ».

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 10 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 ci-dessus mentionné ce qui suit :

« Toutefois, les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone nord et dans la haute mer ne peuvent bénéficier que d'une participation au capital. La participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code des incitations aux investissements est accordée à ces promoteurs conformément au schéma ci-après :

- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,

- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone nord et dans la haute mer ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque ».

Art. 4. - Il est ajouté au décret n° 94-538 du 10 mars 1994 ci-dessus mentionné un article 13 ter libellé comme suit :

Article 13 ter : La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de douze ans.

Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.

La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 5. - L'article 15 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 ci-dessus mentionné est modifié comme suit :

Article 15 (nouveau) : Les primes d'investissement, d'étude et d'assistance technique, telles que fixées par l'article 4 du présent décret et les participations au capital et les dotations remboursables, telles que fixées par l'article 10 (nouveau) du présent décret, sont imputées sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture.

Art. 6. - Les ministres de l'agriculture, des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

Zine El Abidine Ben Ali